

1007684-30.2022.8.26.0020

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... roubado, que se deram logo em seguida ao roubo - Restituição dos valores decorrentes das transações que eram de rigor - Responsabilidade objetiva do réu - Sentença mantida. - Dano moral - Inocorrência - Trata-se, a autora, de uma sociedade de advogados, pessoa jurídica, portanto - Nesses casos, o dano moral não decorre in re ipsa, sendo necessária sua comprovação, do que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

3ª Vara Cível

Rua Tomás Ramos Jordão, 101, São Paulo - SP - cep 02736-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007684-30.2022.8.26.0020 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007684-30.2022.8.26.0020

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Jaldemir Cicero da Silva

Requerido:

Banco Bradesco S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

VISTOS.

JALDEMIR CICERO DA SILVA ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra Banco Bradesco S.A.. Alega o Autor que possui a conta 71007916-0 na Agência 0601 do Banco Réu. Porém, no dia 18/03/2022, o Autor ao abrir sua conta bancária, deparou-se com saldo negativo em virtude de quatro transferências via Pix para contas desconhecidas do autor, que totalizam prejuízo de R\$ 12.200,00. Foi realizada uma transferência Pix de R\$ 3.300,00, às 14h36, para a conta de titularidade de DANILO BUENO RODRIGUES, CPF: 458.411.208-83; duas transferências Pix de R\$ 3.300,00 cada, às 14h37, para a conta de titularidade de GABRIEL FERREIRA DAVID, CPF: 516.120.438-95; e uma transferência PIX de R\$ 2.300,00, às 15h36, para a conta de titularidade de FELIPE DE SOUZA BERNARDES. O autor entrou em contato com o Réu, e este apenas lhe restituiu o valor de R\$ 169,40, referente a uma das transferências feita para Gabriel Ferreira David. Pede, ao fim, a restituição do valor de R\$ 12.030,60, a título de danos materiais e danos morais no valor de R\$ 10.000,00. Juntou documentos (fls.17/38).

Foi concedida a Justiça gratuita (fls.39).

O réu, em sua contestação, trouxe a preliminar de inépcia da inicial, em virtude do Autor não ter apresentando comprovante de residência em seu nome. Também apresentou a preliminar de ilegitimidade passiva, já que as transferências foram realizadas com uso de senha e token de uso pessoal e intransferível do Autor. No mérito, alega a ausência de ato ilícito da sua parte e inexistência de defeito no serviço prestado. Aduz que para realizar o estorno, é necessário que seja atestada a ocorrência de fraude e que os valores ainda se encontrem nas contas bancárias dos beneficiários. Afirma ainda que houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro e que não houve violação da LGPD.

Houve réplica (fls.114/128).

O autor apresentou alegações finais (fls.129/133).

O réu manifestou-se às fls. 134/137.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas e provas produzidas pelas partes permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista a declaração do autor de fls.114.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que seu conteúdo se confunde com o mérito. Isto porque, não é caso de legitimidade ou ilegitimidade passiva, mas sim, de responsabilidade ou de irresponsabilidade do réu.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica descrita nos autos se submete às regras dos artigos 12 e 14, do CDC, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo, pois, a presente demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva.

Ademais, exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem sobre a posição da parte consumidora, justifica-se plenamente a aplicação da norma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. De mais a mais, aplica-se às relações de consumo a teoria da responsabilidade objetiva nos casos de dano oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque o serviço não funcionou, funcionou de forma ineficiente ou, ainda, tardiamente.

No presente caso, pela análise do conjunto probatório dos autos, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pelo Réu, em especial, de segurança no procedimento das operações através de Pix. Cabe recordar que o art. 14, §3º, II, do CDC estabelece que o fornecedor somente será isento de responsabilidade quando a culpa for exclusiva do consumidor e não apenas concorrente. E, no caso em análise, a comprovação da culpa exclusiva do consumidor não ocorreu. Por ter prestado serviço falho, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperável, o Banco deve responder pelo prejuízo causado ao Autor.

E tal responsabilidade deriva da obrigação imposta ao fornecedor de garantir a plena segurança na utilização do serviço, o qual, por sua própria natureza, reveste-se de periculosidade, ante a facilitação do uso do dinheiro, que expõe o consumidor à vulnerabilidade em alto grau.

Ademais, nada indica nos autos que o autor seja a responsável pelas transações, tampouco que conheça os fraudadores.

Diante desse quadro, é de rigor a declaração de inexigibilidade do total da quantia transferida de sua conta, sem a sua devida anuência.

Nesse sentido, jurisprudência desse E. Tribunal:

CONSUMIDOR - transferências via pix não reconhecidas pela titular da conta - 10 operações realizadas que chegaram ao alto valor de R\$ 36.000,00 - falha na prestação de serviço por ausência da segurança necessária e esperada - Sentença reformada para reconhecimento da fraude e condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais - DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP, RI nº 1018050-77-2021.8.26.0016, Relatora: Fernanda Melo de Campos Ferreira, Segunda Turma Cível do Colégio Recursal, Julgado em: 06/12/2022).

Saliente-se ainda que não se pretende aqui atribuir-se ao banco a responsabilidade pela conduta de eventual terceiro fraudador. Entretanto, não há como afastar a responsabilidade da instituição bancária pelos prejuízos acarretados ao autor, diante da falha do seu dever contratual de zelo e guarda pelo patrimônio de seus consumidores.

Se o banco permite e estimula que operações bancárias sejam efetuadas por Pix, é porque algum benefício auferire com tal prática. Ao disponibilizar esta forma de movimentação, o banco obrigatoriamente se comprometeu a promover o monitoramento das transações realizadas desta forma, visando prevenir fraudes. Sendo assim, o fornecedor tem a obrigação de manter ambiente digital seguro de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Diante disso, o Réu não comprovou que não houve fraude na operação ora impugnada.

Pois bem. O risco pela impossibilidade de averiguação da fraude não poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial. Se é certo que cabe ao consumidor, o zelo e guarda de suas senhas pessoais, é certo também que cabe aos bancos agir e adotar medidas para impedir a conduta de terceiros fraudadores. É dele o dever de guarda do patrimônio de seus consumidores.

Como o Réu não apresentou nenhum documento que comprovasse que as transferências foram feitas pelo Autor, entende-se, que ele não realizou essas operações financeiras, sendo dever do banco zelar pela segurança do sistema e, em caso de falha desde, reembolsar seus clientes, mais ainda se as operação fogem do perfil.

A questão foi pacificada pelo STJ em sua súmula nº 479, "in verbis":

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Diante disso, o Banco Réu deve restituir o valor de R\$ 12.030,60 ao Autor, referente a quatro operações realizadas através de Pix, que o Autor não reconhece.

No caso dos autos, no que se refere aos danos morais, o ato de terceiro seria o causador principalmente do evento, a conduta imputável à ré para efeitos de pagamento de compensação de danos morais somente poderia ser considerada a recusa de devolução do valor, não todavia, a fraude, perpetrada por terceiro e da qual foi igualmente vítima.

Tenho que a recusa de devolução tem fundamento, ainda que afastável, e a isolada recusa de devolução causa mero dissabor.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU – Empréstimos e transações bancárias realizados mediante fraude - Subtração de celular, mediante violência, consistente na quebra do vidro do veículo em que estava o sócio da autora, enquanto parado no sinal semafórico - Existência de boletim de ocorrência e instauração de inquérito policial, que torna indiscutível a ocorrência dos fatos - Valores despojados da conta corrente da autora, mediante transação via o celular roubado, que se deram logo em seguida ao roubo - Restituição dos valores decorrentes das transações que eram de rigor - Responsabilidade objetiva do réu - Sentença mantida. - Dano moral - Inocorrência - Trata-se, a autora, de uma sociedade de advogados, pessoa jurídica, portanto - Nesses casos, o dano moral não decorre in re ipsa, sendo necessária sua comprovação, do que não se desincumbiu a sociedade - Não se aplica, em relação ao dano moral, a responsabilidade objetiva, na medida em que, nesse fato, o réu não praticou nenhum ato ilícito, sendo tão vítima quanto à autora - Sentença reformada. - Juros e correção monetária - Necessidade de corrigir a incidência de ambos, para adequação aos REsp 1111117 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ o acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 02/06/2010, DJe 02/09/2010. No mesmo sentido os REsp 1111119 / PR e REsp 1111118 / PR, também repetitivos - Para os danos materiais, deverão incidir juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação até a citação, a partir de quando incidirão juros calculados pela taxa SELIC, que já contempla correção monetária. Recurso parcialmente provido, com retificação, de ofício, da forma de incidência dos juros e da correção monetária. (TJSP; Apelação Cível 1046728-10.2022.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível

- 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022)

Denúnciação da lide - Fraude bancária - Pretendido pelo banco réu que fossem denunciados à lide os titulares das contas recebedoras das transferências fraudulentas realizadas - Art. 125, II, do atual CPC - Ausência de indícios de que os titulares da conta corrente para onde foram dirigidas as transferências fraudulentas tenham o dever, legal ou contratual, de indenizarem o banco réu pelos prejuízos que este venha a suportar com o resultado da ação - Denúnciação da lide que implicaria introdução de fato e fundamentos jurídicos novos, o que é vedado - Ausência de denúncia que não ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização - Art. 125, § 1º, do atual CPC. Prestação de serviços bancários - Fraude em conta corrente - Transferências feitas por PIX e compra com cartão de débito não reconhecido pelo autor - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade dos lançamentos questionados, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 373, II, do atual CPC - Responsabilidade do banco réu caracterizada - Pretensão exclusão da responsabilidade em razão de suposto fato de terceiro que encontra óbice na Súmula 479 do STJ - Mantidos o decreto de inexigibilidade das transações e a restituição dos valores debitados em conta corrente do autor em virtude das malfadadas transações. Responsabilidade civil - Dano moral - Débitos fraudulentos ocorridos na conta corrente de titularidade do autor que não configuraram dano moral puro - Inicial e razões recursais que não revelaram desdobramento que representasse abalo ao crédito, à imagem ou à honra do autor - Danos morais não admitidos - Rejeição do pedido indenizatório por danos morais - Sentença reformada neste ponto - Decretada a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1002319-68.2021.8.26.0007; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Réu a restituir o valor de R\$ 12.030,60 ao Autor, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais (arts. 82, 83 e 84, CPC) na razão de 60% e, na forma da lei, também a condeno ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte autora, fixados estes em 15% (dez por cento) do valor da condenação, seguindo-se a atualização monetária e os juros de mora o mesmo critério desta base, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte ré, fixados estes em 15% (dez por cento) sobre R\$ 10.000,00, atualizado monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no artigo 85, §2º, c.c. artigo 86, p.ú., ambos do Código de Processo Civil, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, com fulcro no artigo 85, §16º, do Código de Processo Civil, porém observada a gratuidade concedida. Na omissão serão aplicadas as demais regras legais (e.g., arts. 85, 86, 87, §2º e 89, CPC)

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA